

1500575-64.2021.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187716/2021 - DEL.POL.IBIÚNA, 18996255 - DEL.POL.IBIÚNA, 1387/21/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2187716 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMAURI VIEIRA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500575-64.2021.8.26.0238 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500575-64.2021.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187716/2021 - DEL.POL.IBIÚNA, 18996255 - DEL.POL.IBIÚNA, 1387/21/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2187716 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMAURI VIEIRA DA SILVA DA LUZ

Juíza de Direito: Dra. Daniele Machado Toledo

Vistos.

AMAURI VIEIRA DA SILVA DA LUZ, qualificado às fls. 27/31 dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 12 de julho de 2021, por volta da 13h, na rua Euclides Rosa de Borba, nº 70, Curral, nesta cidade e Comarca de Ibiúna, guardava e tinha em depósito drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, consistentes em: a) 01 tablete de cocaína, na forma de crack, com peso aproximado de 498g, e 1613 porções

da mesma droga, com peso total aproximado de 520g; b) 01 porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida por maconha, com peso aproximado de 133g, 161 porções, com peso total aproximado de 905g, 27 porções, com peso total aproximado de 73g, e 01 porção da mesma droga, com peso aproximado de 30g; c) 01 tablete de cocaína, com peso aproximado de 928g, e 1194 porções da mesma droga, com peso total aproximado de 1365g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 10/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/18 e auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes de fls. 19/21.

Decisão às fls. 67/76, em resumo, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Às fls. 96/111, juntou-se aos autos cópia do Habeas Corpus impetrado, no qual foi indeferida a concessão da liminar pleiteada, mantendo-se a prisão preventiva decretada.

Manifestação do D. Ministério Público às fls. 148, em síntese, deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal (artigo 28-A do Código de Processo Penal) ou a suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei nº 9.099/95), porquanto ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, já que a pena mínima cominada ao crime imputado ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão e devido às circunstâncias dos fatos e a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas infere-se que ele se dedicava a atividades criminosas, o que constitui óbice à eventual aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Decisão às fls. 153, determinando a apresentação da peça defensiva e, no silêncio, a notificação do acusado.

Defesa às fls. 170/182.

Laudo pericial - exame químico toxicológico às fls. 189/192.

Laudo pericial - exame em peça - às fls. 193/197.

Notificação do réu às fls. 212/213.

A denúncia foi recebida às fls. 220/221, oportunidade em que o réu foi considerado citado, considerando a procuração assinada pelo réu às fls. 215, bem como foi designada audiência de instrução.

Audiência de instrução às fls. 254/255, com a oitiva de cinco testemunhas.

Decisão às fls. 258/264, em resumo, mantendo a prisão preventiva do acusado.

Audiência de instrução em continuação às fls. 270, com a oitiva de duas testemunhas, e às fls. 280/281, com o interrogatório do réu.

Alegações finais do D. Ministério Público às fls. 286/294, em resumo: pleiteia a procedência da ação penal; quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, observa-se que o acusado é primário (fls. 52/53), contudo, deve-se considerar não só a quantidade de drogas apreendidas, com esteio no art. 42 da Lei nº 11.343/06, mas também as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal; nesse sentido, a expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como a sua natureza, altamente viciante e degradante à saúde pública, indicam a necessidade de maior reprimenda estatal; na segunda etapa, não há agravantes a serem consideradas; presentes as atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão espontânea (artigo 61, inciso III, alínea "d", do Código Penal); na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena; embora tecnicamente primário, não deve incidir a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que o contexto apurado no processo, principalmente a forma pela qual o tráfico se desenvolvia, conhecida pelo meio policial, denota que se dedicava à atividade criminosa de forma habitual; as circunstâncias judiciais negativas, a quantidade de pena privativa de liberdade a ser aplicada e a determinação legal contida no art. 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, mostra-se adequado o regime prisional inicial fechado; pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), tampouco a concessão do sursis (art. 77, CP).

Alegações finais da D. Defesa às fls. 299/314, em síntese: seja a ação penal julgada improcedente, para declarar nulas as provas obtidas por violação ao artigo

240, parágrafo 2º do CPP e, via de consequência, absolver o réu da imputação que lhe é feita ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, incisos II do CPP; subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, na sua fração máxima (2/3); sejam aplicadas as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, "c" do CP; a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena diverso do fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP.

Às fls. 318/325, foi juntado aos autos cópia do habeas Corpus impetrado, no qual foi concedida a ordem, para relaxar o cárcere preventivo do réu, sem prejuízo da decretação de nova custódia processual ou medidas cautelares diversas, desde que supedaneadas em elementos informativos inéditos, regularmente obtidos.

Decisão às fls. 326, determinando o cumprimento da decisão do C. STJ, com a expedição do alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Alvará de soltura cumprido às fls. 340/342.

Em cumprimento ao determinado às fls. 360, juntou-se aos autos cópia do Habeas Corpus (vide fls. 364/375).

O Ministério Público manifestou-se às fls. 379, reiterando as alegações finais apresentadas.

Certidão exarada às fls. 381, em resumo, que decorreu o prazo para a defesa complementar suas alegações.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada em virtude do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 10/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 19/21, laudo pericial - exame químico toxicológico de fls. 189/192 (em síntese: Item A: 01 (uma) porção desprovida de embalagem, material petrificado de coloração amarelada, cujas massas, bruta e líquida, eram de 498,0g; Resultado: cocaína; Item B: 01 (uma) porção desprovida de embalagem, material vegetal de coloração esverdeada, cujas massas, bruta e líquida eram de 132,0; Resultado: THC (tetrahydrocannabinol); Item C: 01 (uma) porção em segmento plástico, vedado por fita adesiva, material pulverizado de coloração esbranquiçada compactado em forma de tijolo, cuja massa bruta era de 909,9g e massa líquida era de 885,3g; Resultado: cocaína; Item D: 161 (cento e sessenta e uma) porções em segmentos plásticos, vedados por fecho hermético, material vegetal de coloração esverdeada, cuja massa bruta era de 881,8g e massa líquida era de 760,8g; Resultado: THC (tetrahydrocannabinol); Item E: 1613 (mil seiscentos e treze) porções em segmentos plásticos vedados por nós, material petrificado de coloração amarelada, cuja massa bruta era de 496,5g e massa líquida era de 380,45g; Resultado: cocaína; Item F: 1194 (mil cento e noventa e quatro) porções em segmentos plásticos, vedados por calor (1117) e microtubos plásticos vedados por tampas próprias (77), material pulverizado de coloração esbranquiçada, cuja massa bruta era de 1330g e massa líquida 1002,7g; Resultado: cocaína; Item G: 27 (vinte e sete) porções em segmentos plásticos, vedados por fecho hermético, material vegetal de coloração esverdeada, cuja massa bruta era de 72,3g e massa líquida era de 62,50g; Resultado: THC (tetrahydrocannabinol); Item H: 01 (uma) porção desprovida de embalagem, porção de material vegetal de coloração esverdeada, cujas massas, bruta e líquida eram de 27,7g; Resultado: THC (tetrahydrocannabinol); laudo pericial - exame em peça de fls. 193/197 (em resumo: Item 1: uma balança eletrônica, operante, sem marca aparente, modelo SF-400, denotando uso, com sujidades, confeccionada em material plástico branco, com capacidade máxima de 10 kg e resolução de 1 g; Item 2: uma caixa de livretos de papel para enrolar, da marca Zomo Paper, contendo 47 (quarenta e sete) livretos de conteúdo nominal de 33 folhas ultrafinas brancas; Item 3: um (01) rolo de adesivos, denotando uso, contendo adesivos quadrados de 3 x 3 cm pretos com as inscrições "Rua 3" em branco; Item 4: um saco plástico transparente, com fechamento tipo zip lock, medindo

aproximadamente 20 x 28 cm, contendo: 08 (oito) sacos plásticos transparentes, vazios, medindo aproximadamente 4 x 24,3 cm; 41 (quarenta e um) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, exibindo um adesivo igual ao descrito no item 3, colado na parte externa, medindo aproximadamente 4 x 4 cm, sendo que 8 (oito) deles possuíam em seu interior um papel para enrolar amassado, na cor parda, medindo cerca de 108 x 43 mm; 06 (seis) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, vazios, medindo aproximadamente 4 x 4 cm; 04 (quatro) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, vazios, exibindo um adesivo igual ao descrito no item 3, colado na parte externa, medindo aproximadamente 7 x 11 cm; 110 (cento e dez) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, vazios, medindo aproximadamente 7 x 11 cm; bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu Amauri Vieira da Silva da Luz praticou a infração penal prevista no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006, que lhe foi imputada.

Do interrogatório do réu Amauri Vieira da Silva da Luz, em juízo, sob o crivo do contraditório, depreende-se, em resumo: tem dezoito anos de idade; não teve nenhum outro processo na justiça criminal fora desse; sobre a acusação informa que tudo começou no dia doze de julho, estava em sua casa, o depoente e sua namorada, sua mãe tinha ido ao hospital, porque ela tinha alguns problemas; ouviram uns barulhos no portão, era sua mulher chamando o depoente, falando que os policiais queriam entrar; realmente tinha drogas em sua casa, que estava guardando; assustado, sem saber o que fazer, nunca tinha mexido com isso, começou a jogar; foi lá para abrir, e eles já foram entrando; perguntou o que estava acontecendo, e eles falaram que ali estava com denúncia de arma de fogo e de tráfico de drogas; perguntou a eles se tinham mandado, e eles falaram que não precisavam de mandado, e já foram entrando, revistando a casa de sua mãe, justamente em seu quarto; sua mãe tinha um dinheiro das lingerie e doces que ela vendia para o fornecedor, e eles pegaram; falou para eles que o dinheiro não era seu e que era de sua mãe, e eles lhes falaram: "já era, perdeu", e colocou na mão dele; algemaram o depoente, o levaram para o hospital e depois para delegacia; confirma que as drogas estavam em sua casa e que as jogou na casa de seu vizinho; o depoente não estava fora de sua casa e nem correu para dentro da casa, estava deitado assistindo, e sua mulher limpando a casa, quando sua tia gritou, falando que tinha polícia querendo entrar; na frente da sua casa, tem uma casa que é do inquilino de sua avó e tem um portãozinho, que é num corredor, entra o primeiro portãozinho, tem uma casa ao lado, que é do outro inquilino, tem a casa de sua tia, e a sua casa é nos fundos, com um portão branco; os guardas entraram só em sua casa; eles já passaram do primeiro portão ao segundo; indagado que consta da denúncia que foram encontradas drogas depois, também dentro da casa, além da que tinha sido jogada, porque na mesma noite, os guardas municipais, tiveram que retornar ao local, a fim de buscar os documentos de Daniele, ocasião em que encontraram armazenadas embaixo da cama do depoente, mais drogas (27 porções de maconha, já embaladas, porções de maconha, mais embalagens vazias, uma caixa de papel de seda, uma balança e um rolo de fita adesiva), o depoente informou que realmente tinha mesmo isso, mas eles acharam tudo na mesma hora, não foi a sequencia deles entrarem, eles acharam tudo na mesma hora; foi no primeiro momento que eles já acharam essas drogas; está arrependido demais, estava desesperado, seu filho perto de nascer e sua filha não tinha leite, eles dependem do depoente, estava sem trabalhar; aceitou, deu "essa cabeçada em sua vida em aceitar" e se arrepende demais; a droga ia ficar uma semana em sua casa e o depoente ia ganhar trezentos reais.

Do depoimento da testemunha Vagner Correa Cruzoleto, guarda civil municipal, em juízo, denota-se, em síntese: Parte 1: já conhecia o réu antes dos fatos, já havia feito uma apreensão quando ele era menor, o conhece somente relacionado ao trabalho; sobre os fatos informa que estavam em patrulhamento pelo bairro, ao adentrarem na rua, o indivíduo, ao perceber a presença da viatura, se deslocou rapidamente para o interior da uma residência, em um corredor, causando estranheza na equipe; acompanharam até onde havia um portão, que estava fechado; chamaram do portão, solicitaram para que a esposa o abrisse, mas demorou um tempo para abrir, a

esposa mencionava que não estava encontrando a chave; não sabe se era esposa ou companheira dele, que estava com ele no local, no momento, a Sra. Daniela; enquanto aguardavam a abertura do portão, para conversarem e saber o motivo pelo qual ele havia corrido, se ele estava precisando de algo ou se estava acontecendo alguma coisa dentro da casa, começaram a ouvir um barulho estranho, semelhante a objetos sendo arremessados; olharam na fresta do muro, que estava sendo arremessado sacolas plásticas na casa vizinha; pediu para que sua companheira fosse até o local, para verificar o que estava acontecendo; entraram em contato com o proprietário da residência, ele autorizou a entrada da equipe; ao verificar as sacolas, elas estavam com os entorpecentes; enquanto ela fazia essa verificação, o portão foi aberto, Amauri se apresentou e franqueou a entrada da residência; acredita que por conta dele acreditar que não havia mais produto ilícito na residência, ele franqueou a entrada; durante a vistoria foi encontrado uma importância de quase três mil reais em dinheiro, não se lembra do valor exato, na gaveta de uma cômoda, juntamente com embalagens já conhecidas, que são usadas para entorpecentes; ao fazerem a revista pessoal no Amauri, foi achado mais trezentos reais no bolso dele; sua parceira trouxe a notícia de que havia encontrado as mochilas com entorpecentes, e Amauri confessou que estava guardando os entorpecentes para uma pessoa, que é moradora na cidade vizinha de São Roque, mas não sabia identificar o nome; foi dado voz de prisão para ele, conduzido até o hospital local, para verificar a integridade física dele e, posteriormente à delegacia de polícia, onde a autoridade policial, ao tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão; Amauri, quando indagado sobre os fatos, mencionou que a droga não era dele, porém, ele estava fazendo a guarda dessa droga para uma pessoa de São Roque; indagado sobre a identidade dessa pessoa, ele não sabia informar o nome desta, apenas que morava no município de São Roque e que iria ganhar um dinheiro para fazer a guarda desses entorpecentes; Amauri é conhecido de outras abordagens policiais, e é conhecido do meio da mercancia de entorpecentes do município; o depoente já o abordou anteriormente, e em uma das abordagens, ele já foi surpreendido com uma outra quantidade de entorpecentes, foi conduzido à delegacia de polícia, porém, foi feito o boletim de ato infracional, análogo ao tráfico de entorpecente; o depoente viu arremessando entorpecentes no terreno vizinho; na casa era só ele e a companheira; na casa não foram encontrados entorpecentes, foi todo jogado na casa vizinha; posteriormente, houve a necessidade de documentos, que estavam faltando para acabar a confecção do auto de prisão em flagrante, se deslocaram novamente para a residência, junto com a companheira, para buscar documentos; no local foi perguntado a ela se na casa não havia mais nada de ilícito, mais entorpecentes, ela falou que não sabia informar, que tinha uma relação conturbada com o companheiro, "vai e volta" nas relações, porém, tinha conhecimento de que havia um buraco em um colchão de uma cama, franqueando a entrada para verificarem; nesse colchão foi encontrado mais um pouco de porções de maconha, mais embalagens para confecção do entorpecente e uma balança de precisão, que também foram apresentados à autoridade policial, posteriormente; Parte 2: a guarnição que fez a abordagem no local dos fatos, era composta por três pessoas, o depoente era o encarregado da equipe, o motorista da viatura era o GCM Calisto, a auxiliar do depoente era a GCM feminina Marli; a rua onde houve a abordagem é sem saída, desconhece se tem algum beco, para veículo é uma rua sem saída; a viatura estava em patrulhamento de rotina e foi nessa rua sem saída; acredita que avistou o averiguado numa distância de uns vinte metros; ele estava bem próximo à residência dele, ele se deslocou rapidamente para um corredor, que dava acesso à residência; indagado se é comum a guarda municipal bater na porta e solicitar para entrar na residência das pessoas, após estas ingressarem em sua residência, baseado em fundada suspeita de deixar o local ao ver a viatura, se é comum esse procedimento, o depoente informou que quando o indivíduo, logo ao avistar a viatura, se evade do local, gera uma certa suspeita e vão verificar o que é; como solicitaram na residência para falar com ele, e foi a esposa que atendeu, poderia até estar havendo uma agressão de Maria da Penha, ou algo nesse sentido, por isso insistiram até o final; indagado se antes dessa chamada fundada suspeita dele ter se evadido, se o depoente verbalizou de alguma forma, para uma abordagem policial, há vinte metros de distância dele, por voz,

pedindo que ele parasse ou algo do tipo, antes que ele se evadisse, ou se simplesmente ele saiu, pelo fato de ter visto uma viatura, o depoente informou que não foi verbalizado, simplesmente ele se evadiu ao avistar a viatura; indagado se é comum qualquer pessoa que sair do local, ao avistar a viatura, será interpelado em sua residência e, posteriormente, indagada até que entre na residência e abordada, se esse é o procedimento comum da guarda municipal, o depoente informou que averiguar o que está acontecendo, sim; e o que causou estranheza foi que ao ser chamado, quem respondia as perguntas era a esposa, e não ele, causou mais estranheza ainda, e o portão tinha acabado de ser fechado e eles não encontravam a chave para abrir, gerou mais estranheza ainda; indagado se quando viu o Amauri, próximo à residência, se de longe já o teria identificado como sendo o Amauri, o depoente negou, apenas identificaram que era o Amauri, quando o portão foi aberto, para fazerem o diálogo; não sabe precisar a hora que ocorreu essa abordagem; não se recorda como o acusado estava vestido na data dos fatos; se lembra que a amásia do acusado estava de shorts, cor da roupa não se lembra, estava só com uma bermuda e uma camiseta; indagado quem primeiro avistou ele arremessando a suposta sacola por cima do muro, este informou que foi o depoente e sua auxiliar Marli, começaram a ouvir juntos o barulho de algo sendo arremessado, foram até o muro, onde tinha uma fresta, e visualizaram que estava sendo arremessado sacolas plásticas do outro lado; indagado se o muro dava acesso para olharem tanto dentro da residência dele como da residência onde estava sendo arremessado, ou se teria visto apenas a lateral do muro, onde as sacolas caíam, o depoente informou que dava para ver uma mão arremessando as sacolas, não dava para ver quem estava arremessando; acredita que estava a uma distância de uns quatro metros, quando viu uma mão arremessando sacolas; a cor da pele da amásia do Amauri era morena clara; indagado se a quatro metros de distância poderia identificar uma mão e saber que era do Amauri e não da esposa, o depoente informou que não havia como, porém, o Amauri confessou que foi ele que arremessou, com medo da abordagem; foi solicitado autorização para ingressar na residência onde foram arremessadas as sacolas, tanto para o Amauri quanto para a companheira dele, a Sra. Daniele; indagado se encontrou a droga primeiro na sacola da casa vizinha e depois solicitou para entrar na residência ou se teria sido ao contrário, o depoente informou que o fato aconteceu simultaneamente, enquanto sua companheira verificava as sacolas, o portão foi aberto, foi solicitado o franqueamento da entrada, e foi autorizado por eles, acredita até que por acharem que não havia mais nada de ilícito com eles; indagado se teria sido o depoente ou algum dos agentes que o acompanhavam, que teria ingressado na residência onde foram jogadas as sacolas e identificou as substâncias apreendidas, o depoente informou que foi sua companheira Marli, como já havia falado, o depoente ficou no portão, enquanto ela deu a volta, foi na casa do vizinho, e solicitou autorização para entrar; posteriormente, de posse das sacolas, é que solicitaram a entrada na residência; indagado por qual razão não preservaram o local e solicitaram autorização judicial, tendo em vista que, segundo seu relato, haviam encontrado grande quantidade de substância entorpecente, supostamente, arremessada pelo acusado, o depoente informou que porque o Amauri já havia franqueado a entrada, então como estava pacífica a ocorrência e o Amauri colaborou com tudo, acreditam que o local não é muito aceito por unidades policiais, a intenção era sair do local o mais rápido possível, com a ocorrência pacífica.

Do depoimento da testemunha Marli de Almeida Lopes Monteiro, guarda civil municipal, em juízo, depreende-se, em resumo: não conhecia o réu antes dos fatos; sobre a ocorrência informa que na data dos fatos, tinham levado uma viatura para fazer manutenção em uma mecânica; enquanto aguardavam a manutenção da viatura, foram fazer patrulhamento no bairro vizinho; nesse patrulhamento adentraram em uma rua, que já é conhecida pela mercancia de entorpecentes, sempre têm denúncias; quando entraram na rua, um indivíduo apresentou um certo nervosismo e, ao perceber a presença da viatura, se evadiu do local e entrou em um corredor, que dava lateral para uma outra residência; foram até o local, pediram para conversar com ele, foram atendidos pela Sra. Daniele, que se apresentou como sendo companheira dele, ela morava com ele; enquanto estavam aguardando do lado de fora, porque ela falou que não estava localizando a chave, só queriam ver se o moço tinha entrado ali, para

fazer contato com ele, começaram a ouvir uns barulhos de objetos caindo no quintal ao lado; comentou com seu parceiro, que estariam jogando alguma coisa ao lado; de onde estavam, dava para ver que estava sendo arremessado; a depoente foi verificar, bateu palmas na casa ao lado; pediu para a vizinha, se ela permitia que a depoente entrasse lá, porque estavam naquela situação, conversou com ela, esta estava muito nervosa, e ela autorizou, franqueou sua entrada; quando entraram, tinha muitas sacolas plásticas jogadas; abriu as sacolas, porque ela falou que não eram dela, ela chegou a ajoelhar; pegaram as sacolas para verificar a mercadoria, produtos que pareciam ser algo ilícito; a depoente levou até seu parceiro, que estava aguardando o portão ser aberto para ele; o moço achou que já tinha feito de tudo e abriu o portão; quando a depoente chegou, seu parceiro já estava conversando com o Amauri, e já tinha localizado uma certa quantia em dinheiro; acha que sujou algumas coisas quando jogou para o outro lado e ficaram alguns resíduos, algumas embalagens no chão, que ele não conseguiu se desfazer de tudo; a depoente falou para ele o que tinham encontrado na casa de cima, só que o Amauri não tomou conhecimento, nesse momento, porque já tinham o colocado na viatura; a depoente o questionou, se ele tinha jogado, ele falou que sim, que se tratava de mercadorias, que ele estava guardando para uma pessoa, que veio de São Roque, e que ele ia receber um determinado valor por aquilo; diante desses fatos, o levaram para o hospital e depois para delegacia; a Daniele, que era a companheira dele, acompanhou a diligência, e ficou como testemunha, só que ela estava sem os documentos dela; deixaram o Amauri na delegacia, e retornaram para residência dele, para pegarem os documentos; no caminho, a depoente conversando com ela, perguntou se ela tinha conhecimento de algo mais dentro da casa, ela falou que não, que estava na casa da mãe dele, a qual estava muito enferma e que eles tinham um relacionamento muito conturbado, que "era de ida e volta", e que eles viviam num relacionamento assim; ela falou, porém, que tinha visto um buraco lá; a depoente perguntou se poderia dar uma olhada nesse buraco; ela disse que sim e franqueou a entrada, pediu autorização à ela para entrar; nesse buraco, encontrou mais algumas porções de maconha, não se lembra exatamente quais eram as drogas, a quantidade, mas eram mais algumas porções, muitas embalagens vazias, algumas embalagens eram para serem feitas, para os entorpecentes, tinha um rolo adesivo escrito "rua três", balança, papel de seda, coisas que são utilizadas para isso; juntaram tudo, e apresentaram junto com a ocorrência, que já estava em andamento, para o delegado; não tem conhecimento de envolvimento anterior do Amauri, com a prática de crimes, não o conhecia, seu primeiro contato com o Amauri, foi nesse dia, nessa abordagem; nunca tinha o abordado antes; desconhece qualquer fato o envolvendo; indagada se num primeiro momento, só pegaram as drogas que ele havia arremessado para o quintal vizinho, se não teriam feito uma busca na residência, a depoente informou que nessa oportunidade, pegaram essas drogas, e o classe especial Cruzeiro do Sul ficou aguardando abrirem o portão para ele; acredita que o Amauri achou que tinha dispensado tudo, então ele autorizou e falou: "não, pode entrar aqui que você vai ver que não tem nada"; quando entraram, bem no comecinho, não foi feito revista das coisas lá, mas quando entraram para a busca pessoal do Amauri, foi encontrado um valor em dinheiro, e pelo que seu parceiro falou, também tinha um valor à mais, na gaveta de uma cômoda; não pode dizer que entrou na casa, nesse primeiro momento, seu parceiro chegou a entrar para dentro do portão, porque foi franqueada a entrada dele; para entrarem na casa, concederam a permissão nas duas residências, tanto da vizinha, quanto na casa do Amauri; indagada quem autorizou a entrada na casa do Amauri, a depoente informou que como tinha dito, nesse momento, a depoente se afastou, porque foi para a casa da vizinha, mas pelo que sabe, quem autorizou foi a Daniele, porque ela que foi abrir o portão; visualizou os objetos sendo arremessados para o vizinho, mas o que visualizou foi que de onde estava tinha um muro, então conseguia ver um braço que jogava as coisas, e ouvia o barulho, via as sacolas sendo despejadas para o outro lado; indagada se pela proximidade, teria conseguido identificar se era uma mão de homem ou de mulher, se era realmente o Amauri ou se era só uma mão, a depoente informou que não, viu um braço que jogava, não sabe se o braço era de um homem ou de uma mulher; avistou um braço, que se desfazia das mercadorias; de onde estava não dava para ver o rosto e nem o corpo da pessoa, mas

dava para ver o braço jogando; no momento da ocorrência quem estava na casa era o Amauri e Daniele, somente os dois; indagada que no momento em que fez os primeiros esclarecimentos, teria dito que quando foi indagar o Amauri sobre os fatos, este não estava na casa e sim na viatura, a depoente informou que não, chegou, avisou seu "classe especial", que no caso era o responsável, falou a ele que as substâncias que havia encontrado no quintal vizinho tinha uma aparência de entorpecente; ele perguntou para o Amauri do que se tratava, mas estavam ainda nesse local, porque retornou até onde estava seu "classe especial", que era nesse corredor da casa do Amauri; ele falou que se tratava de mercadoria, que estava guardando para uma pessoa de São Roque; ele já tinha percebido que tinham ido pegar a mercadoria ao lado, que ele tinha se desfeito; na viatura, foi depois que ele já tinha confirmado; depois, na viatura, ele voltou a falar que estava guardado para uma pessoa, que era de São Roque; a depoente perguntou quem tinha entregado para ele e este falou que tinha sido um Uber, mas que ele não sabia para quem era, e nem para quem estava guardando; no momento em que chegaram, Amauri tinha se evadido do local; indagada quanto tempo demorou até o Amauri vir falar com a equipe, após a depoente encontrar essas drogas, esta informou que foi uma questão de uns quatro minutos, foi rápido, não foi muito demorado; entre todo esse processo deles abrirem, não tem um tempo certo, bateram palmas, a moça falou que estava procurando a chave, nesse tempo eles jogaram as coisas, a depoente foi muito rápido na casa da vizinha, pediu autorização, ela estava muito nervosa, falou que as coisas não eram dela, que era o vizinho que estava jogando; o cachorro dela, inclusive, já estava cheirando as coisas; a depoente voltou já com os pacotes; estavam em três; o motorista já foi guardando as coisas na viatura; a depoente entrou, falou para seu "classe especial", que as substâncias pareciam drogas, e conduziram o Amauri; indagada porque razão a guarnição não preservou o local e solicitou uma ordem de busca e apreensão tanto na residência onde a droga foi encontrada, como na residência de onde, supostamente, foram arremessadas, a depoente informou que não é praxe da guarda fazer isso, do tempo que está trabalhando, nunca fizeram; se ocorre, a depoente não sabe, mas não é praxe; quando localizam qualquer situação, já fazem isso, pegam tudo o que tem, e já conduzem para delegacia; foi feito esse procedimento.

Do depoimento da testemunha Juleny Gonçalves de Souza, em juízo, denota-se, em síntese: não possui parentesco com o réu, é vizinha; nesse dia estava em sua casa, trabalha com plantas, todos os dias faz a colheita, mas nesse dia estava em sua casa, e ouviu a GCM bater palmas; foi até lá fora, ela pediu para seu marido, se permitiam abrir o portão para que pegassem o que estava caído no quintal; não viu quem jogou, só viu os pacotes caindo; indagada se os pacotes caíam da casa vizinha onde morava o Amauri, a depoente informou que esses pacotes vieram de lá para sua casa, ele "mora parede com a depoente", mas não sabe o trabalho dele; indagada se viu os objetos caindo ou se teria visto os objetos caídos, a depoente informou que escutou o barulho, abriu a porta e já tinha "um bocado" de coisas no chão, em seguida a GCM bateu palmas, pedindo permissão para entrar; quando chegou ali, já viu os pacotes caídos no chão, e o muro ao lado é da casa do Amauri; não viu o que tinha dentro desses pacotes, porque estavam embrulhados; viu a guarda municipal pegando esses pacotes; a depoente autorizou a entrada em sua residência, porque eles viram; alguns pacotes chegaram a ser abertos em sua frente, como a parede é alta, quando caía já estourava; o conteúdo desses pacotes eram "coisinhas" que nem "pedrinhas", que não sabe o que é; indagada o que os policiais falaram que aparentava ser, informou que quem conversou mais com a depoente, que ficou nervosa, foi a GCM Marli, ela foi muito educada, falou para a depoente não ficar nervosa, que ia recolher, que eram drogas, e a autorizou entrar; indagada se teria visto a GCM entrar na casa do Amauri e da Daniele, a depoente informou que estava no portão de sua casa, na hora que a GCM parou, quando esta parou, que é bem do ladinho, viu que eles entraram; não escutou a conversa entre eles, não ouviu se eles pediram autorização para entrar na casa, só viu a hora que eles entraram no quintal, e não ouviu mais nada da conversa deles; indagada se quando a GCM Marli saiu de sua casa, se teria visto ela indo direto na casa do Amauri, a depoente informou que não viu a Marli entrar na casa do Amauri, a viu entrar no quintal; não chegou a ouvir o

Amauri falar algo para os GCMS, não o ouviu falar nada; o portão de sua casa é de grade aberta, quem está dentro de seu quintal consegue ver a rua, vê tudo, porque tem só a metade fechada, a parte de baixo que tem um tipo zinco e a parte de cima é toda aberta; indagada como é a frente da casa do Amauri, se é aberta ou fechada, a depoente informou que lá tem um "portãozinho", que eles mantêm sempre aberto, mas lá no fundo da casa dele, onde ele mora mesmo, o portãozinho é mantido fechado, porque eles moram lá; antes de chegar no portão da casa dele, tem um outro portão, não viu se esse portão estava aberto ou se estava fechado; tem mais casas no mesmo quintal do Amauri, são os parentes dele que moram ali, as casas são todas juntas; indagada se quem está da rua, consegue ver o que acontece dentro do quintal do Amauri, depois desse portão que fica fechado, a depoente acha que quem está na rua não consegue ver, mas se o portão estiver aberto; a sua casa é vizinha de parede do Amauri; tem outras casas no mesmo terreno onde ele mora; essas casas não são vizinhas de parede com a depoente, é um monte de casinhas, todas emendadas; a casa que é vizinha da depoente é a do réu; a casa que é parede com a da depoente é a casa dele.

Do depoimento da testemunha Wilson Costa Santos, em juízo, depreende-se, em resumo: não é parente do réu; são vizinhos de parede; como vizinhos o depoente tem o réu Amauri e outras pessoas; na data dos fatos viu sacolas sendo arremessadas em seu quintal; indagado sobre o muro que fica ao lado de onde estavam essas sacolas, quem é o vizinho, o depoente informou que é vizinho da casa onde mora, quem mora ao lado é o Amauri, a mãe dele e outras pessoas; no local tem umas quatro casas; quem mora ao lado de seu muro, ao lado de sua casa é o Amauri, a mãe e a tia dele; Amauri mora ao lado de sua casa; não tem certeza o que tinha dentro das sacolas, que caíram em seu quintal, porque não conhece direito, pareciam ser drogas; os guardas municipais falaram que eram drogas, que eles tinham visto do muro, que dava para ver caindo lá; eles lhes pediram para abrir o portão, eles entraram e pegaram; indagado que quando foi ouvido na delegacia às fls. 06, teria dito: "que ouviu os guardas municipais, solicitarem permissão para entrar na casa do Amauri e que houve uma demora para abrir o portão", o depoente não confirma essa informação; eles pediram para entrar na casa do depoente, que é ao lado; o depoente que abriu o portão e eles entraram; da casa dele não ouviu; indagado porque consta essa informação, que teria dito isso na delegacia de polícia, o depoente informou que não se lembra disso; indagado se não se lembra ou não ouviu, o depoente informou que não viu; não ouviu os guardas perguntando para o Amauri, se poderiam entrar na casa dele; confirma que ouviu barulhos de objetos caindo no quintal; se recorda de ter dito que dentro da sacola havia entorpecentes e por isso falou para sua esposa não mexer, falou à ela: "não mexa não, não sabe o que é, não mexe não"; conhece o Amauri há pouco tempo; não sabe há quanto tempo ele mora lá; quando o depoente foi morar lá, ele já estava; o depoente mora lá há três anos; nunca soube de outro envolvimento do Amauri com drogas; na hora que a viatura chegou, o depoente e sua esposa estavam dentro de sua casa; não viu quem jogou as coisas e acha que ela também não; os chamaram no portão e eram os guardas; a casa tem um portão na frente, um quintal e a porta que entram é junto; as sacolas estavam ao lado; a casa do Amuri tem o portão, um corredor, a casa fica ao lado, parece que tem três casas, estas são separadas; todas as casas se chegam por esse mesmo corredor; é um portão na rua, um corredor, tem uma casa que eles alugam para uma pessoa, depois é a casa da tia dele e depois é a dele com a mãe deste; indagado se era a casa mais próxima de onde estavam caídas as drogas, o depoente informou que a casa de onde vieram as drogas, é a casa do Amauri e da mãe dele; acha que a mãe dele mora na mesma casa que ele, não tem certeza, nunca entrou lá.

Do depoimento da testemunha Daniele da Silva Souto, em juízo, denota-se, em síntese: namorava com o réu; no dia dos fatos estava com ele na casa dele; nesse dia, na casa, estavam a depoente e ele, porque a mãe dele tinha ido para o hospital; não foi a depoente que jogou a sacola de drogas no vizinho, não tinha drogas na casa; nunca viu drogas na casa; no dia dos fatos, não sabe dizer se foram apreendidas drogas lá, porque foi uma coisa muito rápida, estava limpando a casa, o Amauri estava assistindo no quarto, e a tia dele começou a gritar, falando que tinha uns policiais; quando viu, os policiais já estavam entrando; eles falaram:

"Daniele, tem uma denúncia na sua casa de arma de fogo e drogas"; a tia dele mora ao lado da casa, ela já estava no portão com os policiais; acha que os policiais foram falar com ela e esta gritou o nome da depoente; indagada que os policiais não haviam mencionado sobre essa tia do Amauri, que teriam falado que bateram na porta e a depoente demorou um "tempinho", mas os atendeu, a depoente informou que não, é um corredor, tem a casa da tia dele, e a casa da depoente e do réu, que era a última; ela começou a gritar o nome da depoente, porque acha que eles entraram na casa dela também; ela começou a gritar o nome da depoente, falando que eles estavam querendo entrar; a depoente demorou um pouco mesmo, porque ficou bem assustada; quando viu, eles já estavam entrando, abriu o portão, e eles falaram que tinha essa denúncia em sua casa, de drogas e porte de arma; eles não fizeram exatamente um pedido para entrar na casa, eles já entraram; ficou bem assustada, abriu o portão e eles já foram entrando; quanto ao seu depoimento na delegacia (fls. 07), a depoente confirma que ficou procurando a chave e abriu o portão para os guardas entrarem na casa, mas não acompanhou as buscas; antes dos guardas municipais chegarem em sua casa, o Amauri estava no quarto nessa hora, não estava na rua, e a depoente estava limpando a casa; não se lembra se o Amauri saiu da casa, em algum momento, nesse dia, não sabe responder; namorava o Amauri, acha que há uns cinco meses, não se recorda; não soube do envolvimento dele com drogas; posteriormente, também foi para delegacia; depois voltou com uma GCM para a casa do Amauri, eles pediram para a depoente voltar, falaram que tinham que terminar a revista, a depoente não queria voltar, mas como pediram, a depoente voltou lá; afirma que não voltaram para buscar seu R.G; indagada que teria falado isso na delegacia, a depoente informou que voltaram duas vezes na casa, foram para buscar o documento dele, porque estavam pedindo; na segunda revista, os guardas foram, porque falaram que tinham que fazer a segunda revista, para entrar na casa; a depoente acompanhou essa revista e viu o que foi encontrado; eles encontraram umas sacolas com uns negócios dentro, acha que era negócios de figurinha; não chegou a ver se tinha balança; não viu se tinha drogas, porque como o quarto é pequeno, estavam em dois guardas dentro do quarto, e a depoente estava esperando na porta; foi se vestir também, porque estava de roupão, foi se organizar para voltar para delegacia, enquanto a irmã e o primo dele estavam olhando eles mexendo nas coisas; eles estavam levantando as coisas para ver; se recorda de ter dito na delegacia de polícia que foi o Amauri que a mandou abrir o portão para os guardas; ele pediu para a depoente abrir a porta e não foi ele mesmo que abriu a porta, porque ele estava deitado no quarto, enquanto a depoente estava limpando a cozinha, porque a mãe dele ia chegar do hospital sedada, então a depoente estava limpando para ela chegar e descansar; quando os GCMs chegaram ele estava no quarto; indagada se recordava que foi nesse quarto que os GCMs encontraram embaixo da cama, drogas, embalagem de drogas, balança de precisão, a depoente informou que não chegou a ver eles tirando balança e nem drogas, só viu, acha que era um negócio grande de figurinhas; não se recorda o que eram essas figurinhas, eram adesivos, alguma coisa assim, porque como estava se vestindo para voltar para a delegacia, eles estavam lá; eles até pediram para gravar a depoente; pediram para a depoente voltar e gravar a autorização, para eles entrarem na segunda revista; não sabe dizer se a gravação está nos autos, porque eles que gravaram a depoente, não queria gravar, mas eles pediram para gravar só a depoente autorizando a entrada deles; não sabe onde está essa gravação, o que aconteceu; eles gravaram a depoente autorizando; a depoente autorizou, praticamente, porque eles que pediram para gravar, falaram que era só para deixar lá, que a depoente autorizou; mas na primeira, quando eles entraram, não estava autorizado; a depoente abriu o portão e eles já foram entrando; viu o dinheiro que foi encontrado lá, tinha um dinheiro guardado da mãe dele; indagada porque só teria visto o dinheiro, e as drogas e embalagens não, a depoente informou que não viu as drogas, nem embalagens, o dinheiro era da mãe dele; se não estiver enganada, ela vende umas coisas e deixava guardado esse dinheiro; indagada porque só teria visto o dinheiro, especificamente, e se lembra que esse dinheiro era da mãe, e as drogas, balança de precisão e embalagens, nunca teria visto e não sabia da existência delas, só se lembra do dinheiro, que segundo a sua versão, não seria do Amauri, a depoente informou que é por conta de que a mãe dele, direto, entregava dinheiro para a

depoente guardar, às vezes a ajudava a vender as calcinhas, coisas que ela vendia, e sabia da existência do dinheiro, por conta dela pedir para a depoente guardar, às vezes pegavam para contar, porque ela tinha que pagar o fornecedor, só sabia do dinheiro, mas também nem se lembra a quantidade que tinha.

Do depoimento da testemunha Claudinei Aparecido dos Santos, guarda civil municipal, em juízo, depreende-se, em resumo: conhece o réu de abordagem, não possui parentesco com ele; indagado se teria participado da prisão do Amauri, o depoente informou que na data dos fatos foi como viatura de apoio até o local, onde haviam apreendido as drogas; não é de seu conhecimento como se deram as circunstâncias da prisão do Amauri, porque foi de apoio, quando chegou no local, já havia sido conduzido para a DP; indagado se depois que o Amauri foi levado para a delegacia, se sabe de alguma outra ocorrência posterior, que teria sido localizado drogas na residência depois, pela GCM Marli, o depoente informou que o que sabe é que foram encontradas as drogas na casa vizinha, e já tinha sido conduzida, como foi de viatura de apoio até a DP, onde foi feita a contagem das drogas.

Do depoimento da testemunha Jasiel Calixto de Souza Santos, guarda civil municipal, denota-se, em síntese: não tem parentesco com o réu; recorda-se da prisão do réu Amauri; estavam patrulhando pelo bairro, após ter deixado uma outra viatura em manutenção e, quando adentraram nessa via, se depararam com uma pessoa que demonstrou um certo nervosismo e que correu para dentro de um corredor, era no final da rua; foram ver o que se tratava e quando chegaram nesse corredor, no fundo, tinha outro portão; foi solicitado às proprietárias que franqueassem a entrada, quando saiu uma menina, que falou que não sabia onde estava a chave, que ia procurá-la, e começaram a ouvir uns barulhos; quando olhou, era uns sacos sendo arremessados por cima do muro, no terreno do vizinho; foram até a casa do vizinho também, perguntar o que estava acontecendo, ela franqueou a entrada; quando chegaram, viram que esses sacos que foram arremessados, eram substâncias semelhantes a entorpecentes; recolheram e colocaram na viatura; depois apareceu esse rapaz, até então, não sabiam quem era; ele falou que estava guardando para alguém, para uma pessoa de São Roque; diante do exposto por ele, o encaminharam para o hospital e posteriormente para delegacia, tendo o delegado lavrado a prisão em flagrante dele; o depoente estava junto na viatura que avistou; o Claudinei só foi apoiar lá na delegacia, porque precisavam fazer as contagens para o boletim de ocorrência interno da Guarda, ele prestou só esse apoio para fazer a contagem; quando ouviu o barulho e estranhou, o depoente estava do lado de fora do portão, na viatura, nesse dia estava de motorista, ficou "guardando" a viatura, foi quando começou a cair esses sacos na casa do vizinho.

Ora, pelas provas produzidas nos autos, restou suficientemente comprovado, para uma condenação criminal, que o réu guardava, para a venda e entrega a terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, desprovida de embalagem, material petrificado de coloração amarelada; 01 (uma) porção THC (tetrahydrocannabinol), desprovida de embalagem, material vegetal de coloração esverdeada; 01 (uma) porção de cocaína, em segmento plástico, vedado por fita adesiva, material pulverizado de coloração esbranquiçada compactado em forma de tijolo; 161 (cento e sessenta e uma) porções de THC (tetrahydrocannabinol) em segmentos plásticos, vedados por fecho hermético, material vegetal de coloração esverdeada; 1613 (mil seiscentos e treze) porções de cocaína; em segmentos plásticos vedados por nós, material petrificado de coloração amarelada; 1194 (mil cento e noventa e quatro) porções de cocaína, em segmentos plásticos, vedados por calor (1117) e microtubos plásticos vedados por tampas próprias (77), material pulverizado de coloração esbranquiçada; 27 (vinte e sete) porções de THC (tetrahydrocannabinol), em segmentos plásticos, vedados por fecho hermético, material vegetal de coloração esverdeada; 01 (uma) porção de THC (tetrahydrocannabinol), desprovida de embalagem, porção de material vegetal de coloração esverdeada. Além do que, foram encontrados no local dos fatos, os seguintes apetrechos: uma balança eletrônica, denotando-se uso, com sujidades; uma caixa de livretos de papel para enrolar, contendo 47 (quarenta e sete) livretos de conteúdo nominal de 33 folhas ultrafinas brancas; um (01) rolo de adesivos; um saco plástico transparente, com fechamento tipo zip lock, contendo 08 (oito) sacos plásticos transparentes vazios; 41 (quarenta e um) sacos plásticos transparentes,

com fechamento tipo zip lock, exibindo um adesivo, colado na parte externa, sendo que 8 (oito) deles possuíam em seu interior um papel para enrolar amassado, na cor parda; 06 (seis) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, vazios; 04 (quatro) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, vazios, exibindo um adesivo, colado na parte externa; 110 (cento e dez) sacos plásticos transparentes, com fechamento tipo zip lock, vazios, apetrechos estes que são utilizados e conhecidos no tráfico de entorpecentes.

As provas colhidas nos autos demonstram que a guarda civil municipal, encontrava-se em patrulhamento pelo bairro, que é conhecido pela mercancia de entorpecentes, momento em que visualizaram uma pessoa apresentar comportamento suspeito, pois esta, ao visualizar a viatura, retornou e ingressou rapidamente em sua residência, de modo que chamou a atenção dos agentes, que resolveram averiguar o que estava ocorrendo. Ao se deslocarem até a residência onde o acusado adentrou, enquanto aguardavam para serem atendidos, escutaram barulhos estranhos e, imediatamente, puderam notar através da fresta de um muro, que havia uma pessoa arremessando várias sacolas para o quintal da casa vizinha. Um dos agentes se dirigiu até a referida casa, e constatou que no interior das sacolas haviam inúmeras porções de entorpecentes. Concomitantemente, outro agente ingressou na casa do acusado, onde foram localizadas quantias em dinheiro e umas embalagens, que são bastante conhecidas e utilizadas em tráfico de entorpecentes e, após revista pessoal no acusado, foram localizados mais trezentos reais nas vestes deste. Os agentes, então, reuniram todos os entorpecentes e apetrechos e os levaram para a autoridade policial. Posteriormente, constatada a ausência de documentos pela parte ré, para a lavratura do flagrante, os agentes públicos retornaram à residência do acusado, juntamente com a companheira deste e, em conversa com a referida companheira, esta indicou que em um determinado colchão da casa havia um buraco e, ao efetuarem a diligência, foram localizados mais porções de maconha, embalagens para confecção de entorpecentes e uma balança de precisão. Com a localização de todos os entorpecentes e respectivos apetrechos, o acusado confessou que guardava as drogas para uma pessoa que não soube identificar, bem como confessou que havia arremessado as sacolas para o